

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
4687/2540

บริษัทบีบีอินชอย จำกัด  
กรมสรรพากร

โจทก์  
จำเลย

ป.ร.ฎีกา มาตรา 122, มาตรา 27 ตร.

ตามบทบัญญัติ ประมวลรัษฎากร มาตรา 122 ได้บัญญัติว่า "ผู้ใดได้เสียค่า  
อากรหรือค่าเพิ่มอากรเกินไปไม่น้อยกว่า 2 บาท สำหรับตราสารลักษณะเดียวหรือ  
เรื่องเดียวผู้นั้นชอบที่จะทำคำร้องเป็นหนังสือยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่ออธิบดีเห็น  
ว่าเกินไปจริงก็ให้คืนค่าอากรหรือค่าเพิ่มอากรที่เกินไปนั้นแก่ผู้เสียหายอากรได้ แต่  
คำร้องที่กล่าวนั้นจะต้องยื่นภายในเวลา 6 เดือน นับแต่วันเสียอากรหรือค่าเพิ่ม  
อากร..." การที่บทกฎหมายดังกล่าวใช้คำว่า "ผู้ใดได้เสียค่าอากรหรือค่าเพิ่มอากรเกินไป" นั้น เจตนารมณ์ของบทบัญญัติมาตรานี้ให้ใช้บังคับแก่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียอากร  
หรือเสียค่าเพิ่มอากรของผู้มีหน้าที่ต้องเสียตามที่กฎหมายกำหนด "เกินไป" เท่านั้น  
มิได้มีเจตนาให้ตีความขยายรวมไปถึงผู้ไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือผู้ที่ถูกพนักงานเจ้า  
หน้าที่เรียกเก็บอากรไปโดยได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าอากรด้วยไม่ เพราะหาก  
กฎหมายมีเจตนาให้ขยายรวมไปถึงผู้ไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือผู้ที่ถูกเจ้าพนักงานเรียก  
เก็บอากรไปโดยได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าอากรด้วยแล้วกฎหมายก็ต้องบัญญัติ  
ข้อความดังกล่าวลงในตัวบทกฎหมายให้ชัดเจน เมื่อรายรับของโจทก์ได้รับการยกเว้นไม่  
ต้องเสียค่าอากรการขอคืนค่าอากรจากจำเลยในเรื่องระยะเวลาจึงไม่อยู่ภายใต้บังคับ  
มาตรา 122 แห่งบทบัญญัติประมวลรัษฎากร และไม่อยู่ภายใต้บังคับมาตรา 27 ตร.  
ซึ่งเป็นเรื่องการขอคืนภาษีอากรซึ่งจะต้องยื่นขอคืนนับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลา

ยื่นรายการภาษีตามที่กฎหมายกำหนดด้วย โจทก์จึงมีสิทธิขอคืนค่าอากรจากจำเลย  
ได้

---

โจทก์ฟ้องว่า วันที่ 10 มีนาคม 2536 สำนักงานที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา  
สาขาทุ่งสง ได้เรียกเก็บเงินค่าอากรแสตมป์จากโจทก์ไว้แทนจำเลย อันเนื่องมาจากการ  
โอนขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของโจทก์ ต่อมาโจทก์ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อ  
เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ โจทก์จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียอากรใบรับสำหรับจำนวนเงินที่  
ผู้รับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะโจทก์ขอให้คืนค่าอากรแสตมป์แล้วแต่จำเลยไม่ยอมคืน  
โดยอ้างว่า โจทก์ยื่นคำร้องขอคืนเกินระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันเสียอากร ขอให้  
จำเลยชำระเงินค่าอากรแสตมป์จำนวน 100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ  
7.5 ต่อปี ในต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระ  
เสร็จ

จำเลยให้การว่า โจทก์ต้องยื่นคำร้องขอคืนค่าอากรภายในวันที่ 10 กันยายน  
2536 แต่โจทก์ยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2538 ซึ่งการขอคืนค่าอากร  
แสตมป์ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เสียอากรแสตมป์ไปโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสีย หรือเสียเกิน  
ไปกว่าอัตราที่กำหนดก็ต้องยื่นคำร้องขอคืนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเวลา 6  
เดือน นับแต่วันเสียอากรหรือเสียค่าเพิ่มอากร ตามมาตรา 122 แห่ง ประมวล  
รัษฎากร เมื่อโจทก์มิได้ดำเนินการยื่นคำร้องขอคืนค่าอากรแสตมป์ตามระยะเวลาที่  
กฎหมายกำหนดไว้ โจทก์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลไม่ได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยคืนเงินค่าอากรแสตมป์  
จำนวน 100,000 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของต้น

เงินที่จำเลยต้องรับผิดชอบ นับแต่วันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 11 มีนาคม 2539) เป็นต้นไป จนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จ

### จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2536 โจทก์จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามสัญญาซื้อขายให้แก่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 20,000,000 บาท ในวันดังกล่าว สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาทุ่งสง ได้เรียกเก็บค่าอากรแสตมป์จากโจทก์ อันเนื่องมาจากการขายที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างของโจทก์เป็นจำนวน 100,000 บาท โดยเรียกเก็บแทนจำเลย ตามเอกสารหมายเลข 18 วันที่ 15 เมษายน 2536 โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะแก่จำเลยตามรายรับจากการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของโจทก์เป็นเงินจำนวน 638,915.78 บาท ตามเอกสารหมายเลข 16 และ 17 ต่อมาวันที่ 17 พฤษภาคม 2538 โจทก์มีหนังสือถึงจำเลยขอให้จำเลยคืนค่าอากรแสตมป์ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาทุ่งสง ได้เรียกเก็บจากโจทก์แทนจำเลยจำนวน 100,000 บาท แก่โจทก์เพราะโจทก์ได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 มาตรา 13 ตามเอกสารหมายเลข 18 และ 15 จำเลยปฏิเสธไม่คืนให้โดยอ้างว่าโจทก์ยื่นคำร้องขอคืนเกิน 6 เดือน นับแต่วันเสียอากรตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร มาตรา 122 ปัญหาจะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์จำเลยว่า โจทก์จะต้องยื่นคำร้องขอคืนอากรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 6 เดือน นับแต่วันเสียอากรตามประมวลรัษฎากร มาตรา 122 หรือไม่ ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่ เห็นว่า ตามบทบัญญัติประมวลรัษฎากร มาตรา 122 ได้บัญญัติว่า "ผู้ใดได้เสียค่าอากรหรือค่าเพิ่มอากรเกินไปไม่น้อยกว่า 2 บาท สำหรับตราสารลักษณะเดียวกันหรือเรื่องเดียวผู้นั้นชอบที่จะทำ

คำร้องเป็นหนังสือยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่ออธิบดีเห็นว่าเกินไปจริงก็ให้คืนค่า  
อากรหรือค่าเพิ่มอากรที่เกินไปนั้นแก่ผู้เสียอากรได้ แต่คำร้องที่กล่าวนั้นจะต้องยื่น  
ภายในเวลา 6 เดือน นับแต่วันเสียอากรหรือค่าเพิ่มอากร..." การที่บทกฎหมายดัง  
กล่าวใช้คำว่า "ผู้ใดได้เสียค่าอากรหรือค่าเพิ่มอากรเกินไป" นั้นจะเห็นได้ชัดว่า  
เจตนารมณ์ของบทบัญญัติมาตรานี้ให้ใช้บังคับแก่ผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียค่าอากรหรือเสีย  
ค่าเพิ่มอากรของผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียตามที่กฎหมายกำหนด "เกินไป" เท่านั้น มิได้มี  
เจตนาให้ตีความขยายรวมไปถึงผู้ไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือผู้ที่ถูกพนักงานเจ้าหน้าที่  
เรียกเก็บอากรไปโดยไม่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าอากรด้วยไม่ เพราะหากกฎหมาย  
มีเจตนาให้ขยายรวมไปถึงผู้ไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือผู้ที่ถูกเจ้าพนักงานเรียกเก็บอากร  
ไปโดยไม่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าอากรด้วยแล้วกฎหมายก็ต้องบัญญัติข้อความดัง  
กล่าวลงในตัวบทกฎหมายให้ชัดเจนไว้ด้วยดังเช่นที่ได้บัญญัติในเรื่องการขอคืนภาษี  
อากรตามมาตรา 27 ทรี แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งได้บัญญัติว่า"เว้นแต่จะมีบทบัญญัติ  
ไว้เป็นอย่างอื่น การขอคืนภาษีอากรและภาษีที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่ายและนำส่งแล้วเป็น  
จำนวนเงินเกินกว่าที่ควรต้องเสียภาษีหรือที่ไม่มีหน้าที่ต้องเสียให้ผู้มีสิทธิขอคืนยื่น  
คำร้องขอคืนภายใน 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นรายการภาษีตามที่  
กฎหมายกำหนด..." ซึ่งจะเห็นได้ว่าได้ระบุในกรณีผู้ที่ไม่มีความจำเป็นต้องเสียไว้อย่าง  
ชัดเจน จึงเป็นข้อพิสูจน์สนับสนุนให้เห็นได้ว่า เจตนารมณ์ของมาตรา 122 แห่ง  
ประมวลรัษฎากรคงให้ใช้บังคับแก่ผู้ที่ต้องมีหน้าที่ต้องเสียอากรหรือเสียค่าเพิ่มอากร  
เกินไปตามกฎหมายเพียง 2 กรณีเท่านั้น คดีนี้ได้ความว่า ขณะที่โจทก์จดทะเบียน  
โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของโจทก์ให้แก่ธนาคารกรุงไทย จำกัด  
(มหาชน) รายรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์ของโจทก์มีภาระภาษีธุรกิจเฉพาะทำให้  
ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียอากรใบรับสำหรับจำนวนเงินที่ผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีธุรกิจ  
เฉพาะตามลักษณะแห่งตราสาร 28 วรรคท้าย ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์ท้ายหมวด 6  
ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งไม่ต้องคำนึงว่าโจทก์ได้ยื่นแบบแสดงรายการ

ภาษีและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะครบถ้วนแล้วหรือไม่ จากเหตุดังที่ได้วินิจฉัยมาแล้ว  
ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าที่โจทก์ฟ้องขอคืนอากรจากจำเลยเป็นค่าอากรที่โจทก์ได้ชำระ  
ให้แก่เจ้าพนักงานที่ดินที่ได้เรียกเก็บแทนจำเลยโดยโจทก์ไม่มีหน้าที่ต้องเสียตาม  
กฎหมาย ฉะนั้นการขอคืนค่าอากรจากจำเลยตามที่ฟ้องคดีนี้ในเรื่องระยะเวลาจึงไม่  
อยู่ภายใต้บังคับ มาตรา 122 แห่งบทบัญญัติประมวลรัษฎากรดังที่จำเลยอ้างและไม่  
อยู่ภายใต้บังคับ มาตรา 27 ตรี ซึ่งเป็นเรื่องการขอคืนภาษีอากรซึ่งจะต้องยื่นขอคืน  
นับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นรายการภาษีตามที่กฎหมายกำหนดด้วย โจทก์  
จึงมีสิทธิขอคืนค่าอากรจากจำเลยได้ ที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษามานั้นศาลฎีกา  
เห็นฟ้องด้วย อุทธรณ์จำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุชาติ ถาวรวงษ์-ยงยุทธ ธารีสาร-เหล็ก ไทรวิจิตร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ